

ATOS DO MEIO AMBIENTE

Ata nº01/2023

Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte três, às quinze horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ, iniciou-se reunião ordinária do Conselho de Meio Ambiente (COMMA), com a presença da Sra. Secretária de Meio Ambiente, **Eluá Nogueira Torres de Andrade** (Titular da SEMA), **Sr. George Henrique Freitas Sousa** (Titular da Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes), do **Sr. Aldair** (Titular da Secretaria de Agricultura), do **Sr. Igor** de Souza Machado (Suplente da Secretaria de Planejamento e Gestão) e não havendo quórum foi encerrada a reunião por volta das 16:10. Nada mais havendo a tratar, por fim foi lavrado presente ata, que segue assinada por todos os presentes.

São José do Vale do Rio Preto, 25 de janeiro de 2023

ATA APROVADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 08/03/2023

George H.

Ata nº02/2023

Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte três, às quinze horas, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ, iniciou-se a segunda reunião ordinária do Conselho de Meio Ambiente (COMMA), com a presença da Sra. Secretária de Meio Ambiente, **Eluá Nogueira Torres de Andrade** (Titular da SEMA), **Sr. George Henrique Freitas Sousa** (Titular da Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes), do **Sr. Alexandre de Souza Santos** (Suplente da SEMA), do **Sr. Igor de Souza Machado** (Suplente da Secretaria de Planejamento e Gestão). Considerando que novamente não houve quórum, foi informado pela Secretária a necessidade de nova convocação para uma reunião extraordinária tendo em vista a necessidade de abordagem e pautas emergentes. Desta forma, foi encerrada a reunião por volta das 15:45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos). Nada mais havendo a tratar, por fim foi lavrado presente ata, que segue assinada por todos os presentes.

São José do Vale do Rio Preto, 22 de fevereiro de 2023

ATA APROVADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 08/03/2023



George H.

Ata nº03/2023

Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte três, às quinze horas, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ, iniciou-se a reunião extraordinária do Conselho de Meio Ambiente (COMMA), com a presença da **Sra. Alexandra de Oliveira Gonçalves** (Titular da Entidade de Classes - CREA) e Vice-Presidente do COMMA, Sra. Secretária de Meio Ambiente, **Eluá Nogueira Torres de Andrade** (Titular e da SEMA), **Aldair Teixeira Machado** (Titular da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca Indústria, Comércio e Expansão Econômica), **George Henrique Freitas Sousa** (Titular da Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes, **Dimas Emanuel Zanatta de Sá** (Titular de Instituições Filantrópicas, Associação de Moradores ou ONGs), **Igor de Souza Machado** (Suplente da Secretaria de Planejamento e Gestão), **Sr. Joacir Chaves** (Representante dos Avicultores e Agricultores) e **Sr. Alexandre de Souza Santos** (Suplente da SEMA). Ato contínuo Aberto os trabalhos, a Secretária de Meio Ambiente, Eluá Nogueira Torres de Andrade, deu as boas vindas a todos e iniciou a reunião realizando a leitura das ATAS 04 e 05 de 2022 e as ATAS 01 e 02 de 2023, para aprovação e posterior publicação no Diário Oficial. Após as leituras, as ATAS foram APROVADAS. Ato contínuo, Explanou ainda sobre quais seriam os tópicos abordados nesta reunião e relembrou assuntos tratados nas últimas reuniões realizadas. Foi abordado sobre a Lei 2.839/2022, que alterou o art. 15 do Código Ambiental (Lei 1.700/2012) referente ao FUMMA e as formas de utilização do recurso. Informou que após a Lei, foi atualizado o Decreto que regulamenta o Fundo e que abrange a possibilidade de utilização dos recursos pela Secretaria de Meio Ambiente. Ato contínuo Também foi abordado sobre o projeto Caminho das Águas e todas as atividades que serão realizadas na Semana Municipal da Água que ocorrerá dos dias 20 a 25 de março. A Secretária solicitou, a Vice Presidente do COMMA, Sra. Alexandra que colocasse em pauta a votação para custeio, pelo FUMMA, do evento Águas de Março que ocorrerá no dia 25, com a apresentação de um SARAU Musical com músicas temáticas. A Vice-presidente do COMMA abriu a plenária para discussões, e posto em votação a utilização do FUMMA para custear a despesa não prioritária, conforme Decreto 3.631/2023. Por unanimidade, todos os presentes opinaram pela APROVAÇÃO do uso da verba do fundo. Ato contínuo Também foi apontado a necessidade de contratação de uma consultoria especializada para apresentação de pareceres, perícias e avaliações em geral, para dar embasamento técnico à uma Ação Civil Pública em tramitação. Para a contratação desta consultoria já há previsão na Lei 2.839/2022, o que dá maior segurança jurídica, sendo esta caracterizada como uma despesa prioritária. Ato contínuo Em relação ao orçamento do FUMMA previsto para a implantação de uma brigada de incêndio, foi sugerido pela Conselheira Alexandra que fosse realizada também uma notificação aos donos de fazenda e propriedades para realizarem, antecipadamente, os aceiros em suas terras. A ação de notificação da fiscalização ambiental terá como base um mapeamento dos últimos três anos no Município, considerando as propriedades com maior incidência de queimadas, a fim de conscientizar os mesmos acerca da prevenção. Ato contínuo Foi pontuado também sobre os projetos na área de resíduos, como a reestruturação do programa de de triagem e coleta



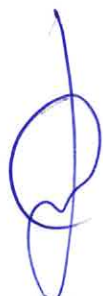
George H.



seletiva. Dimas levantou o questionamento sobre utilizar a verba do FMMA para melhor estruturar o serviço e apresentou pontos importantes que necessitam de atenção. A Secretária Elua propos sobre a abertura de um processo para um novo local de transbordo e ampliar a estrutura física do local de coleta e triagem de resíduos sólidos. Informou ainda sobre o protocolo eletrônico e que o COMMA tem um pasta dentro da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e os processos serão tramitados através do sistema e os conselheiros terão acesso ao sistema e será necessário uma possível reunião extraordinária para tratar apenas dos processos que vão ser recebidos através do sistema. Quanto à participação efetiva dos conselheiros foi proposto que seja notificado os órgãos, secretarias, instituições e sociedade para enriquecermos ainda mais o conselho e termos mais participação ativa nas demandas e reuniões do conselho. Ato contínuo. O suplente da SEMA, Sr. Alexandre apontou sobre a prestação de serviços da empresa ENEL e os problemas de falta de energia e pouca assistência no município. Foi questionado pelo conselheiro Joacir sobre a competência de fato das podas das árvores, sendo informado que a poda de árvores entorno da rede elétrica é de total responsabilidade da empresa ENEL, pois a mesma tem todo o equipamento necessário e autonomia para a realização do mesmo. Também foi informado que o descarte correto do resíduo gerado pela poda é de responsabilidade total da empresa que realizou a poda, e que, a empresa terceirizada da ENEL, Veman, possui processo administrativo na SEMA, visando a autorização para supressão, sendo ainda negado por não apontar que será retirado da via pública o resíduo do corte, que por si só, traz muitos problemas para os munícipes. Foi pontuado sobre a precariedade do serviço prestado pela ENEL e sua terceirizada, onde varias empresas e famílias tem sido severamente afetadas. Empresários locais tem perdido suas produções devido a falta de energia. Ato contínuo A Secretária informou que existem quatro processos sobre extensão de rede em torno de áreas de conservação ambiental e que seria necessário a deliberação do conselho sobre os processos. Ato contínuo Desta forma, foi encerrada a reunião por volta das 16:55 (dezesesseis horas e cinquenta e cinco minutos). Nada mais havendo a tratar, por fim foi lavrado presente ata (ata 03/2023), que segue aprovada por todos os presentes, devendo ser publicada no Diário Oficial.

São José do Vale do Rio Preto, 08 de março de 2023

ATA APROVADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 08/03/2023



George H.





SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

Ata nº04/2023

Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte três, às quinze horas, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ, iniciou-se a reunião extraordinária do Conselho de Meio Ambiente (COMMA), com a presença do **Sr. Thiago** (Secretaria de Educação) Presidente do COMMA, Sra. Secretária de Meio Ambiente, **Eluá Nogueira Torres de Andrade** (Titular e da SEMA), **Aldair Teixeira Machado** (Titular da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca Indústria, Comércio e Expansão Econômica), **George Henrique Freitas Sousa** (Titular da Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes), **Dimas Emanuel Zanatta de Sá** (Titular de Instituições Filantrópicas, Associação de Moradores ou ONGs), **Igor de Souza Machado** (Suplente da Secretaria de Planejamento e Gestão), **Sra. Rosana** (Representante do Comércio). Ao continuo Aberto os trabalhos, a Secretária de Meio Ambiente, Eluá Nogueira Torres de Andrade, deu as boas vindas a todos e iniciou apresentando a pauta da reunião que é a minuta do decreto que vai tratar sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA). Informou a Secretária que o Decreto atual, Decreto 3.245/2021, necessita de adequações para atendimento às diretrizes do ICMS Ecológico, uma vez que a Educação Ambiental está limitada às atividades para a rede de ensino, necessitando ser expandida em todo território municipal visando abranger além da educação, os agricultores, as pessoas em vulnerabilidade socioambiental, entre outros. Foi lida a minuta do PROMEA e após discussões foi aprovada a minuta sem ressalvas.

Desta forma, foi encerrada a reunião por volta das 15:55 (quinze horas e cinquenta e cinco minutos). Nada mais havendo a tratar, por fim foi lavrado presente ata (ata 04/2023), que segue aprovada por todos os presentes, devendo ser publicada no Diário Oficial.

São José do Vale do Rio Preto, 26 de abril de 2023

George H.



Ata nº05/2023

Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte três, às quinze horas, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ, iniciou-se a reunião extraordinária do Conselho de Meio Ambiente (COMMA), com a presença da **Sra. Alexandra de Oliveira Gonçalves** (Titular da Entidade de Classes - CREA) e Vice-Presidente do COMMA, Sra. Secretária de Meio Ambiente, **Eluá Nogueira Torres de Andrade** (Titular e da SEMA), **Aldair Teixeira Machado** (Titular da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca Indústria, Comércio e Expansão Econômica), **Rogério Caputo** (Suplente da Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes, **Dimas Emanuel Zanatta de Sá** (Titular de Instituições Filantrópicas, Associação de Moradores ou ONGs), **Igor de Souza Machado** (Suplente da Secretaria de Planejamento e Gestão), **Sr. Luis Fernando Isidoro** (Representante de Indústria e/ou Comércio) e a **Sra. Rosana Muniz Chaves** (Suplente do Comércio). Ato contínuo A Secretária de Meio Ambiente, Eluá Nogueira Torres de Andrade, deu início aos trabalhos, saudando aos presentes, e agradeceu a presença de todos. Em seguida apresentou a pauta principal da reunião: apresentação da minuta de Resolução 01 da Secretaria de Meio Ambiente. Esclareceu que no mês de agosto deste ano, a Secretaria iniciou uma consultoria com o SEBRAE a fim de implantar no Município a Licença Ambiental Comunicada (LAC). Tal instrumento, atualmente, é emitido apenas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) que é o órgão licenciador estadual. O Município de São José do Vale do Rio Preto é pioneiro nesta iniciativa. A LAC é um instrumento autodeclaratório por parte do empreendedor partindo do princípio da boa fé, e da veracidade das informações. Deste modo, cabe ao órgão licenciador a atuação após a emissão da LAC, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas e solicitação de demais documentos pertinentes. Para que o Município esteja apto para operação da LAC, é necessário a adequação do Decreto que regulamenta o Licenciamento Ambiental Municipal, bem como a expedição de uma Resolução, a fim de dar as diretrizes específicas à LAC. Quanto ao Decreto, o mesmo já está sendo providenciado junto ao SEBRAE e o corpo jurídico municipal. Quanto à Resolução, já temos uma minuta para apreciação do Conselho. Ato contínuo O Sr. Rogério indagou se não é necessário aguardar a expedição do Decreto para publicação da Resolução. A Sra. Eluá informou que sim. A Resolução sairá após a publicação do Decreto, o que não impede a análise da minuta. Após leitura da minuta da Resolução nº 01 e discussões, foi aprovada por unanimidade a minuta, ressaltando que a publicação deverá ser feita após alteração do Decreto que regulamenta o licenciamento ambiental. Desta forma, foi encerrada a reunião por volta das 16:45 (dezesseis horas e quarenta e cinco minutos). Nada mais havendo a tratar, por fim foi lavrado presente ata (ata 05/2023), que segue aprovada por todos os presentes, devendo ser publicada no Diário Oficial.

São José do Vale do Rio Preto, 29 de setembro de 2023

George H.